

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
אבי דיכטר
עמיחי שיקלי
שלום דנינו
משה סעדה
חנוך דב מלביצקי
טלי גוטליב

פ/25/350

הצעת חוק לביטול אזרחותו או תושבותו של פעיל טרור שמקבל תגמול עבור ביצוע מעשה הטרור (תיקוני חקיקה), התשפ"ג–2022

- מטרה 1. מטרת חוק זה היא לקבוע כי אזרח ישראלי או בעל רישיון לישיבת קבע בישראל, שנדון למאסר בפועל בעקבות הרשעה בביצוע מעשה טרור והוכח שהוא מקבל תגמול בעד מעשה הטרור מהרשות הפלסטינית או מטעמה, יאבד את אזרחותו או את זכותו לישיבת קבע בישראל.
- תיקון חוק האזרחות 2. בחוק האזרחות, התשי"ב–1952¹, אחרי סעיף 10א יבוא :

10ב. (א) הורשע אזרח ישראלי בעבירה שהיא מעשה לאחר הרשעה במעשה טרור או בעבירה לפי סעיפים 97 עד 99 לחוק העונשין, התשל"ז–1977², והוטל עליו עונש מאסר לריצוי בפועל, והוכח להנחת דעתו של שר הפנים, לאחר שנתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו, שהוא או מי מטעמו ובידיעתו, קיבל כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור, כהגדרתם בחוק להקפאת כספים, או תגמול אחר כשכר עבור ביצוע מעשה הטרור, ייראה האזרח כמי שוויתר על אזרחותו.

(ב) התקיימו הנסיבות האמורות בסעיף

¹ ס"ח התשי"ב, עמ' 164.

² ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

קטן (א), תבוטל האזרחות כאמור, מהיום שקבע שר הפנים.

(ג) מי שבוטלה אזרחותו לפי סעיף זה וסיים את ריצוי עונשו, לא ישוחרר אלא לשטחי הרשות הפלסטינית.

(ד) (1) הוכיח אדם שאזרחותו בוטלה לפי סעיף זה, בטרם סיים ריצוי עונשו, שכל הכספים ששולמו לו על ידי הרשות הפלסטינית או מטעמה, כשכר עבור ביצוע מעשה הטרור, הופקדו בקופת המדינה כפי שייקבע על ידי שר האוצר, והתחייב שלא להוסיף ולקבל כספים כלשהם מאת הרשות הפלסטינית, רשאי שר הפנים להשיב לו את אזרחותו.

(2) הושבה לאדם אזרחותו לפי פסקה (1), והוכח להנחת דעתו של השר כי האדם הפר את התחייבותו, והוסיף לקבל תשלום כלשהו מאת הרשות הפלסטינית כשכר עבור ביצוע מעשה הטרור, רשאי שר הפנים לשוב ולשלול את אזרחותו.

(ה) בסעיף זה –

"הרשות הפלסטינית" – המועצה כהגדרתה בתקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשס"ז–2007;

"חוק להקפאת כספים" – חוק להקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל, התשע"ח–2018;

"מעשה טרור" – כהגדרתו בחוק המאבק בטרור התשע"ו–2016.³

³ ס"ח התשע"ו, עמ' 898.

"שטחי הרשות הפלסטינית" – שטחי המועצה
הפלסטינית כהגדרתם בחוק להארכת
תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה
והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה
משפטית), התשס"ז–2007.

תיקון חוק הכניסה 3. בחוק הכניסה לישראל, התשי"ב–1952⁴, אחרי סעיף 11א יבוא:
לישראל

11ב. (א) הורשע אדם בעל רישיון לשיבת קבע
בישראל בעבירה שהיא מעשה טרור, או בעבירה
לפי סעיפים 97 עד 99 לחוק העונשין, והוטל עליו
עונש מאסר לריצוי בפועל, והוכח להנחת דעתו של
שר הפנים, לאחר שניתן לו הזדמנות להשמיע את
טענותיו, שהוא או מי מטעמו ובידיעתו, קיבל
כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה
לטרור, כהגדרתם בחוק להקפאת כספים, או
תגמול אחר כשכר עבור ביצוע מעשה הטרור יראה
האדם כמי שוויתר על רישיונו לשיבת קבע.

(ב) התקיימו הנסיבות האמורות בסעיף
קטן (א), יבוטל הרישיון לשיבת קבע כאמור,
מהיום שקבע שר הפנים.

(ג) מי שבוטל רישיונו לשיבת קבע לפי סעיף זה
וסיים את ריצוי עונשו, לא ישוחרר אלא לשטחי
הרשות הפלסטינית.

(ד) (1) הוכיח אדם שתושבותו בוטלה לפי
סעיף זה, בטרם סיים ריצוי עונשו, שכל
הכספים ששולמו לו על ידי הרשות
הפלסטינית או מטעמה, כשכר עבור ביצוע
מעשה הטרור, הופקדו בקופת המדינה כפי
שייקבע על ידי שר האוצר, והתחייב שלא
להוסיף ולקבל כספים מאת הרשות
הפלסטינית, רשאי שר הפנים להשיב לו את
רישיונו לשיבת קבע.

(2) הושב לאדם רישיון לשיבת קבע לפי

⁴ ס"ח התשי"ב, עמ' 354.

פסקה (1), והוכח להנחת דעתו של השר כי האדם הפר את התחייבותו, והוסיף לקבל תשלום כלשהו מאת הרשות הפלסטינית כשכר עבור ביצוע מעשה הטרור, רשאי שר הפנים לשוב ולשלול את רישיונו לישיבת קבע.

(ה) בסעיף זה –

"הרשות הפלסטינית" – המועצה כהגדרתה בתקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשס"ז–2007;

"חוק להקפאת כספים" – חוק להקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל, התשע"ח–2018;

"מעשה טרור" – כהגדרתו בחוק המאבק בטרור התשע"ו–2016.

"שטחי הרשות הפלסטינית" – שטחי המועצה הפלסטינית כהגדרתם בחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשס"ז–2007.

דברי הסבר

אנשים רבים שמחזיקים באזרחות או תושבות ישראלית מקבלים בימים אלה ממש, משכורות חודשיות מאת הרשות הפלסטינית כשכר ותגמול בעד ביצוע מעשי טרור. משכורות אלה עולות בהדרגה עם ותק האנשים בכלא. כך למשל, רוצחי החייל אברהם ברומברג ז"ל בשנת 1980, מקבלים מהרש"פ משכורת חודשית בסך 12,000 ₪ כל אחד. על פי חישובי מכון 'מבט לתקשורת פלסטינית', עד סוף חודש אוקטובר 2020 שילמה הרש"פ לרוצחים סכומים מצטברים של 3,608,400 שקלים חדשים, רק בשל כך שרצחו חייל צה"ל. ארבעת רוצחי החייל משה תמם ז"ל, זוכים גם הם למשכורות חודשיות דומות מאת הרש"פ. רוצחים אלו, על פי חוקי הרש"פ, זכאים להמשיך ולקבל משכורת מאת הרש"פ גם לאחר תום ריצוי עונשם ושחרורם מהכלא (עונשם נקצב ולכן הם צפויים להשתחרר מהכלא בשנים הקרובות). אין זה עולה על הדעת, שאזרחי ותושבי ישראל שלא רק שבגדו במדינה ובחברה הישראלית, אלא אף הסכימו לקבל תשלום מאת הרש"פ כשכר בעד ביצוע מעשה הטרור וממשיכים ליהנות ממנו, ימשיכו להחזיק באזרחות או תושבות ישראלית.

בשנים האחרונות נקבעו סמכויות שונות לביטול אזרחות או תושבות של אדם שביצע מעשה טרור ועבירות אחרות שיש בהם משום פגיעה חמורה במדינה. סעיף 11 לחוק האזרחות, התשי"ב-1952, מקנה סמכות זו לבית המשפט, לפי העניין, ואילו סעיף 11א לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952, מקנה את הסמכות לשר הפנים בכפוף להסכמת שר המשפטים ולאחר התייעצות עם ועדה מיוחדת. הצעה זו מבקשת להוסיף מסלול נוסף לביטול אזרחות או תושבות, ולהפקיד את הסמכות בידי שר הפנים לבדו.

אזרח או תושב מדינת ישראל שהסכים לקבל תשלום מהרש"פ, במישרין או באמצעות גוף זר, כשכר או תגמול בעבור ביצוע מעשה טרור או עבירה אחרת שיש בה משום פגיעה חמורה בביטחון המדינה, כמוהו כמעיד על עצמו שהוא מוותר על מעמדו כאזרח או כתושב. חומרה נוספת ומכרעת יש בכך שאותו אזרח או תושב המדינה, הנהנה מכל הזכויות שמעניקה לו המדינה, מבצע עבירת טרור ומקבל תגמול מאת הרש"פ, כשכר לביצוע מעשה הטרור.

לאור האמור, מוצע ליצור זיקה ברורה בין קבלת שכר עבור ביצוע מעשה הטרור לבין הזכות לאזרחות או תושבות. על פי הצעת החוק, אזרח או תושב שמוכח לגביו שקיבל תשלום מהרש"פ עבור ביצוע מעשה טרור, ייחשב כמי שוויתר מיוזמתו על אזרחותו או תושבותו, ומעמד זה יבוטל על ידי שר הפנים, בכפוף למתן זכות טיעון שתניתן לו. בנוסף, מוצע לקבוע כי אזרח או תושב שבוטל מעמדו בהתאם לחוק, ישוחרר מהכלא ישירות לתחומי הרש"פ, כיוון שהוא שולל במעשיו את זיקתו למדינת ישראל ומבהיר את רצונו להיות נתין של הרש"פ. הרש"פ מצידה, בתשלומיה ובהצהרותיה, מעידה שהיא רואה באנשים אלו כ"חיילים" וכמי שהתגייסו לכוחות המזוינים של הרש"פ. אלה ואלה רואים את עצמם כפלסטינים. ולא זו בלבד, אלא שחוקי הרש"פ מאפשרים לאנשים אלה לקבל מעמד כנתינים של הרש"פ.

כדי ליתן את המשקל הראוי למעמד שבו החזיק האזרח או התושב, עובר לביצוע מעשה הטרור, מוצע לקבוע כי סמכות זו תקום רק ביחס לאנשים שנידונו לעונש מאסר לריצוי בפועל. בנוסף, מוצע לקבוע שאותו אזרח או תושב, שבתקופת ריצוי מאסרו הוכיח שהפקיד בקופת המדינה את כל הכספים ששולמו ע"י הרש"פ, והתחייב שלא להוסיף ולקבל כספים נוספים, יוכל לשוב ולקבל את מעמדו. אם הוא הפר את התחייבותו, אזי תקום שוב הסמכות לבטל את מעמדו.

שלילת אזרחות או תושבות מידי אדם אינה עניין של מה בכך. על כן ההצעה הנוכחית נותנת משקל מכריע בשיקולי שר הפנים למעשיו של אותו אדם. אם הוא הסכים לקבל שכר בעד ביצוע מעשה טרור, קרי מעשה בגידה, יישלל מעמדו בבחינת "רוצה אני".

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת אבי דיכטר וקבוצת חברי הכנסת (2478/23/פ) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אבי דיכטר וקבוצת חברי הכנסת (553/24/פ ; 2421/24/פ ; 3254/24/פ) ועל ידי חברת הכנסת אורית מלכה סטרוק (556/24/פ ; 3183/24/פ).

הצעת החוק זהה לפ/553 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)